



SONSTIGE VERTRAGSBESTANDT EILE

BW 1

Sonstige Vertragsbestandteile



2

□ Eigentumsvorbehalt:

- „Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.“

□ Umtauschrecht: ????

□ Pönale = Vertragsstrafe:

- Pauschalierter Schadenersatz bei verspäteter Lieferung
- VK muss zahlen und trotzdem erfüllen

□ Reuegeld = Stornogebühr:

- Gegen Zahlung – Rücktritt vom Vertrag



Sonstige Vertragsbestandteile



3

□ Garantie

- Zum Schutz des Käufers bei Mängeln, die nach der Übergabe des Produktes innerhalb der Garantiefrist auftreten
- Freiwillige Leistung des Verkäufers

□ Nebenleistungen: Montage, Einschulung, Updates

□ Verpackung

Verpackung

4



□ Funktionen der Verpackung

- Schutz
- Transport- und Lagerfähigkeit
- Verkaufsförderung und Werbur
- Information



Verpackung

5



□ Regelungen

- VK muss Verpackung **sorgfältig** auswählen -> ausreichend Schutz
- Wenn K eine **besondere Verpackung** möchte -> Vereinbarung im KV (z.B. neutrale Verpackung)
- **Kosten:** wenn nichts anderes vereinbart ist, muss K die Kosten tragen (häufig im Preis eingerechnet)



Verpackung

6



□ Umwelt - Verpackungsverordnung:

- Vermeidung von Verpackungsabfällen
- Sammlung von nicht vermeidbaren Verpackungen
- Wiederverwendung oder Recycling



Allgemeine Geschäftsbedingungen



7

- Sind **vorformulierte Vertragsinhalte**, welche die Bedingungen von Kaufverträgen **zusammenfassen**
- Zum Beispiel:
 - Lieferbedingungen
 - Zahlungsbedingungen
 - Zahlungsmethoden
 - Eigentumsvorbehalt
 - Garantie
 - Umtausch
 - ...

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen



8

□ Geltung von AGB:

Hinweispflicht

Wenn AGB Vertragsinhalt werden sollen, muss das Unternehmen **dar-auf aufmerksam** machen. Konsumenten müssen **vor** dem Vertragsabschluss die **Möglichkeit** haben, die AGB einzusehen.

„ Beispiele

- Der Verkäufer sollte die AGB im Geschäft griffbereit haben, falls Kunden diese sehen möchten.
- Die AGB werden auf der Rückseite des Vertragsformulars abgedruckt.

AGB

Zustimmungspflicht

Je nach Geschäftsart erfolgt die Zustimmung verschieden.

- **Stillschweigende Zustimmung im Geschäft:** Sind im Geschäft (z. B. bei der Kassa) die AGB aufgehängt, wird davon ausgegangen, dass sich der Konsument beim Kauf mit den AGB einverstanden erklärt.
- **Ausdrückliche Zustimmung im Onlineshopping:** Eine Bestellung ist erst möglich, wenn sich der Konsument mit den AGB einverstanden erklärt. Dies geschieht etwa durch das Anhängen eines Kästchens.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



9

- **Gefahren:**
 - oft vorteilhafter für den Verkäufer
 - oft unverständliche Formulierungen
 - Die wenigsten Kunden lesen die AGB wirklich durch
- Gesetz schützt den Käufer, weil **Bestimmungen unwirksam** sind, wenn sie:
 - Käufer grob benachteiligen
 - unverständlich oder unklar formuliert
 - gegen das KSchG verstoßen

AGB